



AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES
GERÊNCIA DE GESTÃO DE INVESTIMENTOS RODOVIARIOS
COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE INVESTIMENTOS PROPOSTOS PARA SEREM INCLUÍDOS NOS CONTRATOS DE CONCESSÃO

NOTA TÉCNICA SEI Nº 7234/2025/COGIN/GEGR/SUROD/DIR/ANTT

Interessado: Concessionária Ecovias Rio Minas

Referência: Processo nº 50500.036219/2025-41

Assunto: Demanda – Reanálise de solicitação de antecipação de obra – Retorno Tipo U no km 134 da BR-116/RJ – BR-116/465/493/RJ/MG – Contrato do Edital de Concessão nº 01/2022.

1. INTRODUÇÃO

1.1. A presente Nota Técnica tem por finalidade analisar a demanda apresentada pela Concessionária Ecovias Rio Minas, por meio da Carta ERM – GAC 2123/2025 (SEI nº 33727159), de 10/07/2025, que solicita a antecipação da execução da obra de retorno tipo U, localizada no km 134 da BR-116/RJ (km 136,71 segundo o SNV 2022), originalmente prevista para o 6º ano da concessão, conforme disposto no item 3.2.2, alínea “G”, do [Programa de Exploração da Rodovia – PER](#), anexo ao [Contrato do Edital de Concessão nº 01/2022](#).

1.2. Assim, o presente documento tem por finalidade analisar os fundamentos apresentados na nova solicitação, à luz do histórico processual, das manifestações técnicas anteriores e do arcabouço contratual e regulatório vigente.

1.3. O sistema rodoviário objeto da concessão compreende os trechos das rodovias BR-116/465/493/RJ/MG, conforme ilustrado no mapa a seguir:

Figura 1 - Sistema Rodoviário - BR-116/465/493/RJ/MG



Fonte: [PER](#).

1.4. Abaixo são apresentados os principais dados contratuais da concessão:

Quadro 1 - Dados da Concessão

ITEM	DESCRIÇÃO	DADO DA CONCESSÃO
1	Sistema Rodoviário	BR-116/465/493/RJ/MG
2	Extensão do Sistema Rodoviário	733,00 km
3	Prazo do Contrato	30 (trinta) Anos
4	Data-Base do Contrato	Outubro/2021
5	Assinatura do Contrato	19/08/2022
6	Início da Concessão	21/09/2022
7	Início da Cobrança de Pedágio	22/09/2022
8	3º Ano de Concessão	21/09/2024 a 20/09/2025

2. OBJETIVO

2.1. A presente Nota Técnica tem por objetivo analisar a solicitação de reabertura do pleito de antecipação da obra de retorno tipo U no km 134 da BR-116/RJ (km 136,71 segundo o SNV 2022), apresentada pela Concessionária Ecovias Rio Minas, à luz dos fundamentos técnicos, institucionais e regulatórios que motivaram a nova manifestação.

2.2. A análise compreenderá a verificação da pertinência da proposta diante do histórico processual, das manifestações anteriores da Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT, e da eventual existência de elementos novos que justifiquem a reavaliação do mérito da antecipação do investimento originalmente previsto para o 6º ano da concessão.

3. INSTRUÇÃO PROCESSUAL

3.1. A demanda em referência foi apresentada de maneira organizada e objetiva, sendo que as premissas, informações e documentos necessários para avaliação adequada e eficiente encontram-se juntados ao processo, conforme quadro abaixo:

Quadro 2 - Ofício Circular SEI nº 626/2025/GEGIR/SUOD/DIR-ANTT (SEI nº 29927108)

ITEM	DOCUMENTO	CHECK
1	Relatório de Proposição	☐
2	Relatório Fotográfico e Projeto Funcional Simplificado	☐
3	Orçamento Estimativo ou Memória de Cálculo do Desequilíbrio Econômico-Financeiro	N/A
4	Declaração de Veracidade de Informações e Documentos (Ofício Circular SEI nº 911/2023/GECON/SUOD/DIR-ANTT - SEI nº 16677150)	☐

4. HISTÓRICO PROCESSUAL

4.1. O quadro a seguir apresenta o histórico do presente processo, a saber:

Quadro 3 - Histórico Processual

ITEM	DOCUMENTO	SEI	DATA	DESCRIÇÃO
1	Carta ERM - GEN 0958/2024	22851759 - Processo nº 50500.109203/2024-83	10/04/2024	Proposta inicial da Concessionária à ANTT, com viabilidade condicionada à recomposição contratual.
2	Carta ERM - GEN 2132/2024	24766429 - Processo nº 50500.109203/2024-83	18/07/2024	Encaminhamento de documentos técnicos complementares à proposta.
3	Parecer nº 19/2024/RJ/ESREGROD-RIO/SUDESTE/COROD/GEFOP/SUOD/DIR	25006454 - Processo nº 50500.109203/2024-83	02/08/2024	Conclusão pela não urgência da antecipação da obra, diante da ausência de justificativas técnicas.
4	Carta ERM - GEN 2587/2024	25464197 - Processo nº 50500.109203/2024-83	28/08/2024	Concessionária concorda com o parecer técnico e retira o pleito de antecipação.
5	Carta ERM - GAC 2123/2025	33727159	10/07/2025	Reabertura do pleito de antecipação, com base em nova reunião com o Governo do Estado e Prefeitura.

5. REFERÊNCIAS CONTRATUAIS E NORMATIVAS

- 5.1. Apresenta-se a seguir as referências contratuais e normativas a serem consideradas na presente análise:
- [Contrato do Edital de Concessão nº 01/2022](#), [Programa de Exploração da Rodovia – PER](#) e demais Anexos e Termos Aditivos ao Contrato;
 - [Resolução ANTT nº 5.977/2022](#): Dispõe sobre a estrutura organizacional da ANTT;
 - [Resolução ANTT nº 6.000/2022](#): Aprova a segunda norma do Regulamento das Concessões Rodoviárias, relativa a bens, obras e serviços, aplicável aos contratos de concessão de exploração de infraestrutura rodoviária sob competência da ANTT;
 - [Resolução ANTT nº 6.032/2023](#): Aprova a terceira norma do Regulamento das Concessões Rodoviárias, relativa à gestão econômico-financeira dos contratos de concessão de exploração de infraestrutura rodoviária sob competência da ANTT; e
 - Demais regulamentos pertinentes desta Agência.

6. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

6.1. Nos termos do Contrato do [Contrato do Edital de Concessão nº 01/2022](#), a implantação do dispositivo tipo U está originalmente prevista para o 6º ano da concessão, conforme ilustrado na imagem a seguir:

Figura 2 - Obrigação contratual

G. Retornos – Tipo U

As intervenções deverão ser implantadas de acordo com a localização e prazo dispostos a seguir:

Rodovia	UF	km Inicial	Lat - Inicial	Long - Inicial	Ano de Concessão
BR-116	RJ	39,400	22° 8' 30,09" S	42° 47' 21,16" O	7º
BR-116	RJ	41,000	22° 9' 1,54" S	42° 48' 4,74" O	7º
BR-116	RJ	71,350	22° 20' 54,14" S	42° 56' 22,97" O	6º
BR-116	RJ	107,500	22° 32' 50,84" S	42° 59' 20,14" O	8º
BR-116	RJ	134,000	22° 38' 56,08" S	43° 10' 36,78" O	6º
BR-116	RJ	136,500	22° 38' 47,4" S	43° 12' 3,51" O	6º

*Retorno sob o dispositivo do km 107,5 para atender à RJ-122.

6.2. A demanda de antecipação da obra de retorno tipo U no km 134 da BR-116/RJ (km 136,71 segundo o SNV 2022) foi originalmente apresentado pela Concessionária Ecovias Rio Minas em abril de 2024 no processo 50500.109203/2024-83, motivado por solicitação da Secretaria de Estado de Transportes e Mobilidade Urbana do Estado do Rio de Janeiro, com fundamento no interesse público e na melhoria da mobilidade urbana no município de Magé.

6.3. Após análise técnica conduzida pela ANTT, por meio do Parecer nº 19/2024/ESREGROD-RIO/SUDESTE/COROD/GEFOP (SEI nº 25006454), concluiu-se pela ausência de urgência para a antecipação da obra, diante da inexistência de justificativas técnicas e estudos de tráfego que fundamentassem a medida. Em resposta, a Concessionária manifestou concordância com o entendimento da Agência, encerrando a demanda à época.

6.4. Em julho de 2025, a Concessionária reapresentou o pedido de antecipação, por meio da Carta ERM – GAC 2123/2025 (SEI nº 33727159), com base em nova articulação institucional envolvendo representantes do Governo do Estado do Rio de Janeiro e da Prefeitura de Magé, que reiteraram a importância da obra para a mobilidade local e solicitaram sua reavaliação.

6.5. A presente Nota Técnica, portanto, tem como ponto de partida a análise da existência de elementos novos e relevantes que justifiquem a reabertura do pleito, bem como a verificação da aderência da proposta ao arcabouço contratual e regulatório vigente.

7. ANÁLISE TÉCNICA

7.1. MOTIVAÇÃO

7.1.1. A Concessionária, por meio da Carta ERM – GAC 2123/2025 (SEI nº 33727159), solicitou à ANTT a reanálise da demanda anteriormente arquivada, destacando o interesse público envolvido e a manifestação expressa das autoridades locais quanto à relevância da intervenção.

7.1.2. A proposta reapresentada mantém o escopo da obra originalmente prevista no Programa de Exploração da Rodovia – PER, item 3.2.2, alínea “G”, e busca viabilizar sua execução em prazo anterior ao estipulado contratualmente (6º ano da concessão), mediante eventual recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato.

7.2. CONTRATO DE CONCESSÃO E ANEXOS

7.2.1. O [Contrato do Edital de Concessão nº 01/2022](#) disciplina a aplicação de "Fator A" na conclusão antecipada das Obras de Ampliação de Capacidade Melhorias, desde que atendidas as regras previstas no Anexo 5 do

referido contrato, a saber:

1 Disposições Iniciais

1.1 Definições

1.1.1 Para os fins do presente **Contrato**, e sem prejuízo de outras definições aqui estabelecidas, as seguintes definições aplicam-se às respectivas expressões:

[...]

(iii) **Acréscimo de Reequilíbrio**: incrementador da Tarifa Básica de Pedágio, utilizado como mecanismo de manutenção da equivalência contratual entre os serviços prestados e a sua remuneração, em função da conclusão antecipada das obras e serviços da Frente de Ampliação de Capacidade e Melhorias e da conclusão de obras do Estoque de Melhorias, tal como previsto no Contrato, no PER e no Anexo 5, mediante a aplicação do Fator A e Fator E, respectivamente.

[...]

(xliv) **Fator A**: incrementador da Tarifa Básica de Pedágio, utilizado como mecanismo de aplicação do Acréscimo de Reequilíbrio no caso de conclusão antecipada de obras e serviços da Frente de Ampliação de Capacidade e Melhorias, conforme previsto no Anexo 5.

[...]

8 Obras e Serviços

8.3 Obras de Ampliação de Capacidade e Melhorias e da Frente de Serviços Operacionais

8.3.1 As Obras de Ampliação de Capacidade e Melhorias e da Frente de Serviços Operacionais de cada um dos segmentos do **Sistema Rodoviário** descritos no **PER** deverão estar concluídas e em operação no prazo e nas condições estabelecidas no **PER**, observados o **Escopo**, os **Parâmetros Técnicos** e os **Parâmetros de Desempenho** previstos.

[...]

(ii) A conclusão das obras e serviços descritos no **PER** será atestada conforme previsto neste **Contrato** e de acordo com procedimento específico da **ANTT**.

[...]

8.3.5 A conclusão antecipada de Obras de Ampliação de Capacidade e Melhorias somente ensejará a aplicação de Fator A se previamente autorizado pela **ANTT**.

[...]

19 Tarifa de Pedágio

[...]

19.8 Revisão Ordinária

19.8.1 Revisão Ordinária é a revisão anual realizada pela **ANTT** por ocasião do reajuste tarifário, observando-se as hipóteses de incidência e os procedimentos previstos na regulamentação da **ANTT**, com o objetivo de incluir os efeitos de ajustes previstos neste **Contrato**, mediante aplicação do Fator C, do Fator D, do Fator A e do Fator E, das adequações previstas no Fluxo de Caixa Marginal e da compensação do Desconto de Usuário Frequente.

[...]

19.8.3 O Fator D, o Fator A e o Fator E serão calculados conforme os critérios indicados no Anexo 5.

[...]

23 Recomposição do Equilíbrio Econômico-Financeiro

[...]

23.5 Desconto e Acréscimo de Reequilíbrio

[...]

23.5.1 A **ANTT** promoverá a avaliação do desempenho da Concessão de acordo com as regras e procedimentos previstos no Anexo 5, considerando o cumprimento dos indicadores, bem como a antecipação, o atraso ou a inexecução das obras e serviços da Frente de Recuperação e Manutenção, da Frente de Ampliação de Capacidade e Melhorias e da Frente de Serviços Operacionais.

23.5.2 A cada ano do Prazo da Concessão, o resultado da avaliação de desempenho determinará o Desconto de Reequilíbrio ou Acréscimo de Reequilíbrio para o respectivo ano, na forma prevista no Anexo 5.

23.5.3 O percentual do Desconto de Reequilíbrio ou Acréscimo de Reequilíbrio de cada ano será aplicado sobre a Tarifa Básica de Pedágio com base na fórmula indicada neste Contrato, à exceção do último ano, que seguirá as regras específicas constantes do Anexo 5.

23.5.4 A Concessionária declara ter pleno conhecimento e reconhece que:

[...]

(ii) o Desconto de Reequilíbrio ou Acréscimo de Reequilíbrio, determinado pela avaliação da execução de obras, é um mecanismo pactuado entre as Partes para reequilibrar o Contrato nos casos de atraso ou inexecução ou supressão definitiva de obras e serviços (Fator D), de conclusão antecipada de Obras de Ampliação de Capacidade e Melhorias (Fator A) ou de conclusão de obras do Estoque de Melhorias (Fator E), e será aplicado de forma

automática, independentemente da aferição de culpa da **ANTT** ou da **Concessionária**;

(iii) a redução ou aumento do valor da **Tarifa Básica de Pedágio** em decorrência da aplicação do **Desconto de Reequilíbrio** ou **Acréscimo de Reequilíbrio** não constitui penalidade contratual ou receita adicional, mas mecanismo para manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do **Contrato**;

[...] (grifo nosso)

7.2.2. Dessa forma, verifica-se que o Contrato de Concessão prevê expressamente a possibilidade de aplicação do Fator A como mecanismo de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro, condicionado à conclusão antecipada de obras da Frente de Ampliação de Capacidade e Melhorias, desde que haja autorização prévia da ANTT e observância dos critérios estabelecidos no Anexo 5.

7.2.3. A eventual aplicação do Fator A, portanto, está vinculada à demonstração de que a antecipação da obra atende aos parâmetros contratuais e técnicos exigidos, bem como à formalização do processo de avaliação e autorização por parte da Agência.

7.3. ARCABOUÇO REGULATÓRIO

7.3.1. Apresentam-se, a seguir, os dispositivos regulamentares aplicáveis à antecipação de obras previstas no Programa de Exploração da Rodovia – PER, com base nas normas do Regulamento das Concessões Rodoviárias (RCR):

[Resolução ANTT nº 6.000/2022](#) – Segunda Norma do RCR (Bens, Obras e Serviços):

Art. 143. A antecipação da execução do cronograma previsto no contrato de concessão, no interesse da ANTT ou a requerimento da concessionária, deverá ser precedida de deliberação da Diretoria, com recomposição do equilíbrio econômico-financeiro após a conclusão da obra, na forma da terceira norma do Regulamento das Concessões Rodoviárias.

Parágrafo único. A antecipação da execução do cronograma previsto no contrato de concessão sem autorização da Diretoria poderá ser promovida por conta e risco da concessionária, não sendo cabível recomposição do equilíbrio econômico-financeiro.

[...] (grifo nosso)

[Resolução ANTT nº 6.032/2023](#) – Terceira Norma do RCR (Gestão Econômico-Financeira):

Art. 96. O contrato de concessão poderá prever a incidência de acréscimo de reequilíbrio para preservação do equilíbrio econômico-financeiro, denominado:

I - Fator A, aplicável em razão da conclusão antecipada de obrigações quando previamente autorizada pela Superintendência competente;

[...]

Parágrafo único. O acréscimo de reequilíbrio não constitui bonificação em favor da concessionária.

Art. 97. A aplicação do acréscimo de reequilíbrio dependerá de requerimento da concessionária ou provocação de ofício pela Superintendência competente.

§ 1º Na apreciação do requerimento da concessionária ou na provocação de ofício, a Superintendência competente deverá considerar os benefícios decorrentes da antecipação da obra ou serviço ou da execução da obra do estoque de melhorias, à luz dos ganhos aos usuários, da sinergia da execução concomitante com os demais investimentos ou de outra razão de interesse público.

§ 2º No caso do Fator A, não executada a obra ou o serviço antecipadamente, à concessionária não será aplicado qualquer desconto tarifário ou sanção.

[...]

Art. 98. O acréscimo de reequilíbrio será aplicado na revisão ordinária subsequente à conclusão da obra ou serviço.

Parágrafo único. O acréscimo de reequilíbrio para obras ou serviços inicialmente previstos no contrato de concessão terá incidência exclusiva sobre a tarifa de pedágio vencedora do leilão revisada, não incidindo sobre a tarifa do fluxo de caixa marginal.

[...] (grifo nosso)

7.3.2. As normas do Regulamento das Concessões Rodoviárias, especialmente a segunda e a terceira normas (RCR 2 e RCR 3), estabelecem de forma clara a possibilidade de antecipação de obras previstas no PER, desde que haja autorização prévia da ANTT e que a medida esteja fundamentada em interesse público. O reequilíbrio econômico-financeiro decorrente da antecipação é viabilizado por meio do Fator A, cuja aplicação está condicionada à conclusão

da obra e à avaliação dos benefícios gerados aos usuários.

8. MÉRITO

8.1. A proposta de antecipação da obra de retorno tipo U no km 134 da BR-116/RJ (km 136,71 SNV 2022), originalmente prevista para o 6º ano da concessão, foi reapresentada pela Concessionária Ecovias Rio Minas em julho de 2025, com base em nova articulação institucional com o Governo do Estado do Rio de Janeiro e a Prefeitura de Magé. Na ocasião, foi reiterada a importância da intervenção para a melhoria da mobilidade urbana e da segurança viária na região, especialmente no acesso ao distrito de Piabetá.

8.2. A implantação antecipada do dispositivo permitirá a redução significativa dos trajetos atualmente percorridos pelos moradores de Magé, especialmente daqueles que se deslocam em direção ao distrito de Piabetá. A intervenção visa eliminar a necessidade de percursos extensos para a realização do movimento de retorno na rodovia, promovendo maior fluidez ao tráfego local e contribuindo de forma direta para a melhoria da mobilidade urbana na região.

8.3. Por meio do documento “Anexo ERM - GEN 2132/2024” (SEI nº 24766445), a Concessionária apresentou a concepção do retorno tipo U proposto, conforme ilustrado na imagem a seguir:

Figura 3 - Projeto Funcional do Retorno



8.4. Do ponto de vista contratual e regulatório, a antecipação de obras previstas no PER é expressamente admitida, desde que previamente autorizada pela ANTT e acompanhada da devida recomposição do equilíbrio econômico-financeiro, por meio da aplicação do **Fator A**, conforme previsto no Contrato de Concessão e nas Resoluções ANTT nº 6.000/2022 e nº 6.032/2023, como demonstrado em imagem abaixo:

Figura 4 - Indicadores de Reequilíbrio Econômico-Financeiro

Tabela II – Indicadores e Percentuais de Desconto de Reequilíbrio para a Frente de Ampliação de Capacidade e Melhorias

Obras e serviços da Frente de Ampliação de Capacidade e Melhorias (1)	Percentual	Unidade	Fator
1 Duplicação	0,0578%	Por km	A/D
2 Faixa adicional	0,0263%	Por km	A/D
3 Vias Marginais	0,0310%	Por km	A/D
4 Passarelas	0,0101%	Por unidade	A/D
5 Paradas de Ônibus	0,0019%	Por unidade	A/D/E
6 Implantação de iluminação em travessias urbanas	0,0055%	Por km	A/D/E
7 Construção de acessos	0,0017%	Por unidade	A/D/E
8 Retorno X	0,0195%	Por unidade	A/D/E
9 Diamante	0,0672%	Por unidade	A/D/E
10 Retorno U	0,0088%	Por unidade	A/D/E
11 Trombeta	0,0779%	Por unidade	A/D/E
12 Rotatória em Nível	0,0239%	Por unidade	A/D/E
13 Passagem Inferior	0,0722%	Por unidade	A/D/E
14 Rotatória Alongada	0,0246%	Por unidade	A/D/E
15 Trevo Completo	0,1597%	Por unidade	A/D/E
16 Duplicação/alargamento de Obras de Arte Especiais (2)	0,0001%	Por m² (4)	A/D/E
17 Área de escape	0,0128%	Por unidade	A/D/E

(1) O percentual relativo ao indicador deverá ser multiplicado pelo percentual de inexecução da obra aprovado pela ANTT, em relação ao percentual previsto para o respectivo ano, para o cálculo do Desconto, e deverá ser multiplicado pelo percentual de execução adicional, em relação ao percentual previsto para o respectivo ano, para o cálculo do acréscimo.

(2) Corresponde às Obras de Arte Especiais nos trechos previstos das obras de ampliação de capacidade.

(4) Corresponde a área do tabuleiro total já alargada, sem laje de transição.

8.5. Ademais, a previsão de realização de investimentos por meio do Fator A constitui artifício contratual previsto nos contratos de concessão de rodovias federais, com o objetivo de permitir a antecipação de obras originalmente programadas para etapas futuras. Tal mecanismo foi devidamente considerado na modelagem econômico-financeira da concessão, de modo a assegurar o reequilíbrio contratual em situações que envolvam a execução antecipada de investimentos obrigatórios, conforme parâmetros previamente estabelecidos no contrato

8.6. Nesse sentido, a manifestação conjunta das autoridades locais evidencia o **interesse público relevante** envolvido na antecipação da obra, considerando os impactos positivos esperados na fluidez do tráfego, na redução de tempos de deslocamento e na mitigação de riscos associados a manobras de retorno em outros pontos da rodovia.

8.7. Assim, considerando que o contrato já contempla, em sua modelagem econômico-financeira, a possibilidade de antecipação desse tipo de dispositivo; que houve manifestação expressa de representantes da população em favor da medida; e que a intervenção contribui para a melhoria das condições de fluidez da rodovia, esta **GEGIR entende que, sob a ótica contratual, é viável a antecipação da implantação do referido dispositivo para o 4º ano da concessão**. Nos termos do art. 97, § 2º do RCR 3, caso a obra ou o serviço não seja executado de forma antecipada, não será aplicada à concessionária qualquer penalidade ou desconto tarifário.

8.8. Em razão do exposto, verificou-se que a proposta da Concessionária está formalmente adequada e contempla os requisitos mínimos para sua admissibilidade, estando condicionada à apresentação dos documentos técnicos complementares exigidos pela regulamentação vigente, incluindo projetos de engenharia a serem aprovados pelas demais áreas técnicas desta Agência.

8.9. Diante do exposto, esta **GEGIR reconhece o mérito**, do ponto de vista contratual, da solicitação apresentada, **considerando a vantajosidade da antecipação sob a ótica do interesse público, da melhoria da mobilidade regional e da aderência da proposta ao arcabouço contratual e regulatório vigente**.

9. TERMO ADITIVO

9.1. A proposta de antecipação da obra de retorno tipo U no km 134 da BR-116/RJ (km 136,71 SNV 2022), embora represente uma alteração no cronograma de execução originalmente previsto no Programa de Exploração da Rodovia – PER, não implicará em modificação contratual formal, uma vez que a obra já se encontra prevista no contrato vigente.

9.2. Dessa forma, não será necessária a celebração de termo aditivo, considerando que a antecipação será tratada no âmbito da Revisão Ordinária, por meio da aplicação do Fator A, conforme previsto no próprio contrato e regulamentado pelas Resoluções ANTT [nº 6.000/2022](#) e nº [6.032/2023](#).

10. REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO

- 10.1. A antecipação da obra de retorno tipo U no km 134 da BR-116/RJ (km 136,71 SNV 2022), conforme previsto no item 3.2.2, alínea “G” do Programa de Exploração da Rodovia – PER, enseja a aplicação do mecanismo de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro denominado Fator A, conforme previsto no Contrato de Concessão e regulamentado pelas Resoluções ANTT [nº 6.000/2022](#) e nº [6.032/2023](#).
- 10.2. A aplicação do Fator A ocorrerá na revisão ordinária subsequente à conclusão da obra, mediante verificação da conformidade da execução com os parâmetros técnicos, escopo e prazos estabelecidos contratualmente. O percentual de acréscimo será calculado com base na metodologia definida no contrato e deverá incidir exclusivamente sobre a tarifa básica de pedágio vigente.
- 10.3. A efetivação do reequilíbrio está condicionada à conclusão da obra, à comprovação de sua antecipação em relação ao cronograma contratual e à validação técnica pela ANTT, nos termos do procedimento específico previsto contratualmente.

11. CONSIDERAÇÕES FINAIS

- 11.1. A presente Nota Técnica abordou a solicitação de antecipação da obra de retorno tipo U no km 134 da BR-116/RJ (km 136,71 SNV 2022), apresentada pela Concessionária Ecovias Rio Minas, à luz dos fundamentos técnicos, institucionais e regulatórios aplicáveis.
- 11.2. A análise contemplou o histórico processual, a motivação atualizada da demanda, o arcabouço contratual e normativo vigente, bem como os mecanismos de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro previstos no contrato de concessão.
- 11.3. O quadro a seguir apresenta o resumo das análises consolidadas nesta Nota Técnica:

Quadro 4 - Resumo da Análise

DESCRIÇÃO	APLICABILIDADE	OBSERVAÇÃO
MOTIVAÇÃO	☐	Reabertura da demanda motivada por articulação institucional com autoridades locais.
MANIFESTAÇÃO DAS ÁREAS ENVOLVIDAS	☐	Houve manifestação técnica anterior, concluída pela ausência de urgência para antecipação à época.
CONTRATO DE CONCESSÃO E ANEXOS	☐	Prevê a possibilidade de antecipação de obras com aplicação do Fator A.
ARCABOUÇO REGULATÓRIO	☐	Regulamenta a antecipação de obras e o reequilíbrio via Fator A.
MÉRITO	☐	A proposta é pertinente e atende ao interesse público.
TERMO ADITIVO	N/A	Não é necessário, pois a obra já está prevista contratualmente.
REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO	☐	Sim, via aplicação de Fator A.

12. CONCLUSÃO

- 12.1. A reabertura da demanda de antecipação da obra de retorno tipo U no km 134 da BR-116/RJ (km 136,71 SNV 2022), originalmente prevista para o 6º ano da concessão, foi motivada por nova articulação institucional entre a Concessionária, o Governo do Estado do Rio de Janeiro e a Prefeitura de Magé, que reiteraram o interesse público na execução antecipada da intervenção.
- 12.2. A proposta apresentada está formalmente adequada e encontra respaldo no Contrato de Concessão e nas Resoluções ANTT [nº 6.000/2022](#) e nº [6.032/2023](#), que preveem a possibilidade de antecipação de obras mediante autorização da Agência e aplicação do Fator A como mecanismo de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro.
- 12.3. A manifestação das autoridades locais evidencia a relevância da obra para a mobilidade urbana e a segurança viária na região, especialmente no acesso ao distrito de Piabetá, justificando a reavaliação da demanda anteriormente arquivada.
- 12.4. Diante do exposto, **esta GEGIR entende que a solicitação é pertinente** e recomenda o prosseguimento da análise pelas áreas técnicas competentes, com vistas à autorização da antecipação da obra e à aplicação do Fator A, conforme previsto no contrato.

(assinado e datado eletronicamente)

HENRIQUE FERREIRA MARTINS

Coordenador de Gestão de Investimentos propostos para serem incluídos nos Contratos de Concessão

De acordo.

(assinado e datado eletronicamente)

LUCIANO ESTEVE FERREIRA DE ASSIS

Gerente de Gestão de Investimentos Rodoviários



Documento assinado eletronicamente por **HENRIQUE FERREIRA MARTINS, Coordenador(a)**, em 17/07/2025, às 08:43, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 21, inciso II, da [Instrução Normativa nº 22/2023](#) da ANTT.



Documento assinado eletronicamente por **LUCIANO ESTEVE FERREIRA DE ASSIS, Gerente**, em 17/07/2025, às 09:12, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 21, inciso II, da [Instrução Normativa nº 22/2023](#) da ANTT.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.antt.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **33833245** e o código CRC **C6030108**.

Referência: Processo nº 50500.036219/2025-41

SEI nº 33833245

St. de Clubes Esportivos Sul Trecho 3 - Telefone Sede: 61 3410-1000 Ouvidoria ANTT: 166

CEP 70200-003 Brasília/DF - www.antt.gov.br